P U T U S A N

Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	M.Ganda Haviz Alias Gobek Bin Irwandi
Tempat lahir	:	Bukittinggi
Umur/Tanggal lahir	:	23 Tahun / 12 Juli 2001
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Alamat Kos sari pulau jalan Sembilang tangkerang barat kecamatan Marpoyan Damai Kota pekanbaru Riau (Alamat KTP) Jalan Kamboja Nomor 83 RT.001 / RW.001 Kelurahan Bina widya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,Riau (alamat sekarang)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa M.Ganda Haviz Alias Gobek Bin Irwandi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Hakim Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekanbaru sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 03 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Mebebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan membayar denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening ukuran besar masing-masing berisi narkotika jenis pil ekstasi warna Biru berlogo Rolex, total keseluruhan sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir;
   - 7 (tujuh) strip Obat warna Merah masing-masing berisi Tablet diduga psikotropika jenis erimin five / happy five warna Oranye, total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;
   - 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu;
   - 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil tidak berisi;
   - 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu;
   - 1 (satu) buah Plastik Kresek warna Hitam;
   - 1 (satu) buah Kaleng Susu merek Nutrilon warna Biru;
   - 1 (satu) buah Kaleng Biskuit merek Lemonia warna Hijau;
   - 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam;
   - 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna Ungu.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam.

   Dirampas untuk Negara.
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menghubungi Terdakwa meminta untuk menemui Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek disekitaran Jalan Arifin Ahmad – Pekanbaru tidak jauh dari Jalan Paus - Pekanbaru, sesudah itu Terdakwa berangkat ke lokasi dimaksud dengan menggunakan Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam, sesampainya di samping Bank Riau Kepri Syariah kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa, setelah Terdakwa membagikan lokasi (*shareloc*) kepada Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek, tidak berapa lama datang Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek dengan menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa. Selanjutnya sesudah Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek memastikan Terdakwa seorang diri di dalam mobil dengan cara meminta Terdakwa membuka seluruh kaca mobil lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek meletakkan 1 (satu) bungkus Plastik Kresek warna Hitam berisi narkotika jenis pil ekstasi di kursi belakang sebelah kanan mobil yang dikendarai Terdakwa, setelah itu Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang terkait peredaran gelap narkotika, melihat 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam melintas dari arah Jalan Paus – Pekanbaru menuju ke arah Jalan Arifin Ahmad – Pekanbaru dengan kecepatan sedang, sesudah itu Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengejaran dan menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, ketika berada di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Aditya Permana di kursi belakang sebelah kanan Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Plastik Kresek warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kaleng Susu merek Nutrilon warna Biru dan 1 (satu) buah Kaleng Biskuit merek Lemonia warna Hijau yang masing-masing setelah isinya dikeluarkan total keseluruhan terdapat 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening ukuran besar berisi narkotika jenis pil ekstasi warna Biru berlogo Rolex sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir; dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna Ungu yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek, saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis pil ekstasi tersebut baru saja diperoleh dari Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek. Selanjutnya dikarenakan kondisi jalan telah macet kemudian Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Terdakwa ke Jalan Ronggowarsito Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk dilakukan penggeledahan kembali pada Mobil merek Toyota Agya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam yang dikendarai Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Aradea Agung Kamara di dalam tempat penyimpanan pada dashboard sebelah kiri ditemukan barang bukti 7 (tujuh) strip Obat warna Merah dengan total keseluruhan terdapat 70 (tujuh puluh) butir Tablet diduga psikotropika jenis erimin five / happy five; lalu di dalam tempat penyimpanan pada dashboard sebelah kanan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu; dan di bawah kursi belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam serta 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil tidak berisi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 378/BB/ V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali berupa :
  a. 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Rolex warna Biru sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir atau dengan berat bersih 1.552,42 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir atau dengan berat bersih 22,78 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat bersih 0,33 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 4.630 (empat ribu enam ratus tiga puluh) butir atau dengan berat bersih 1.529,31 gram untuk dimusnahkan; dan 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 22,28 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
  b. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersih 0,05 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,28 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

c. 7 (tujuh) strip Obat warna Merah diduga psikotropika jenis erimin five / happy five warna Oranye sebanyak 70 (tujuh puluh) butir atau dengan berat kotor 18,54 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 9 (sembilan) butir atau dengan berat kotor 2,31 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat kotor 0,27 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; dan sisa barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 60 (enam puluh) butir atau dengan berat kotor 15,96 gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1279/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 gram, 69 (enam puluh sembilan) butir tablet warna biru dengan berat bersih 22,78 gram, dan 9 (sembilan) butir tablet warna oranye dengan berat bersih 2,31 gram yang disita dari M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih Positif mengandung Metamfetamina, barang bukti berupa tablet warna biru Positif mengandung MDMA, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 dan ke-37 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa tablet warna oranye Negatif mengandung Narkotika dan Psikotropika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa kristal warna putih dengan berat bersih 0,03 gram, 67 (enam puluh tujuh) butir tablet warna biru dengan berat bersih 22,13 gram, dan 7 (tujuh) butir tablet warna oranye dengan berat bersih 1,97 gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi dari masyarakat ada seseorang terkait peredaran gelap narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melihat 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam melintas dari arah Jalan Paus – Pekanbaru menuju ke arah Jalan Arifin Ahmad – Pekanbaru dengan kecepatan sedang, sesudah itu Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengejaran dan menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, ketika berada di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Aditya Permana di kursi belakang sebelah kanan Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ZG warna Hitam yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Plastik Kresek warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kaleng Susu merek Nutrilon warna Biru dan 1 (satu) buah Kaleng Biskuit merek Lemonia warna Hijau yang masing-masing setelah isinya dikeluarkan total keseluruhan terdapat 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening ukuran besar berisi narkotika jenis pil ekstasi warna Biru berlogo Rolex sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir; dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna Ungu yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis pil ekstasi tersebut baru saja diperoleh dari Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek. Selanjutnya dikarenakan kondisi jalan telah macet lalu Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Terdakwa ke Jalan Ronggowarsito Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk dilakukan penggeledahan kembali pada Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam yang dikendarai Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Aradea Agung Kamara di dalam tempat penyimpanan pada dashboard sebelah kiri ditemukan barang bukti 7 (tujuh) strip Obat warna Merah dengan total keseluruhan terdapat 70 (tujuh puluh) butir Tablet diduga psikotropika jenis erimin five / happy five; kemudian di dalam tempat penyimpanan pada dashboard sebelah kanan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu; dan di bawah kursi belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam serta 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil tidak berisi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 378/BB/ V/10267/2024 Tanggal 27

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mei 2024, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali berupa :

a. 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Rolex warna Biru sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir atau dengan berat bersih 1.552,42 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir atau dengan berat bersih 22,78 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat bersih 0,33 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 4.630 (empat ribu enam ratus tiga puluh) butir atau dengan berat bersih 1.529,31 gram untuk dimusnahkan; dan 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 22,28 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

b. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,28 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

c. 7 (tujuh) strip Obat warna Merah diduga psikotropika jenis erimin five / happy five warna Oranye sebanyak 70 (tujuh puluh) butir atau dengan berat kotor 18,54 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 9 (sembilan) butir atau dengan berat kotor 2,31 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat kotor 0,27 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; dan sisa barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 60 (enam puluh) butir atau dengan berat kotor 15,96 gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kriminalistik No.Lab : 1279/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 gram, 69 (enam puluh sembilan) butir tablet warna biru dengan berat bersih 22,78 gram, dan 9 (sembilan) butir tablet warna oranye dengan berat bersih 2,31 gram yang disita dari M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih Positif mengandung Metamfetamina, barang bukti berupa tablet warna biru Positif mengandung MDMA, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 dan ke-37 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa tablet warna oranye Negatif mengandung Narkotika dan Psikotropika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa kristal warna putih dengan berat bersih 0,03 gram, 67 (enam puluh tujuh) butir tablet warna biru dengan berat bersih 22,13 gram, dan 7 (tujuh) butir tablet warna oranye dengan berat bersih 1,97 gram.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penunntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Azan Mutaqin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi dari masyarakat ada seseorang terkait peredaran gelap narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melihat 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam melintas dari arah Jalan Paus – Pekanbaru menuju ke arah Jalan Arifin Ahmad – Pekanbaru dengan kecepatan sedang, sesudah itu Saksi dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengejaran dan menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, ketika berada di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di kursi belakang sebelah kanan Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Plastik Kresek warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kaleng Susu merek Nutrilon warna Biru dan 1 (satu) buah Kaleng Biskuit merek Lemonia warna Hijau yang masing-masing setelah isinya dikeluarkan total keseluruhan terdapat 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening ukuran besar berisi narkotika jenis pil ekstasi warna Biru berlogo Rolex sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir; dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna Ungu yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek (belum tertangkap);
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis pil ekstasi tersebut baru saja diperoleh dari Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek. Selanjutnya dikarenakan kondisi jalan telah macet lalu Saksi dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Terdakwa ke Jalan Ronggowarsito Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan kembali pada Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam yang dikendarai Terdakwa di dalam tempat penyimpanan pada dashboard sebelah kiri ditemukan barang bukti 7 (tujuh) strip Obat warna Merah dengan total keseluruhan terdapat 70 (tujuh puluh) butir Tablet diduga psikotropika jenis erimin five / happy five;

- Bahwa kemudian di dalam tempat penyimpanan pada dashboard sebelah kanan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu; dan di bawah kursi belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam serta 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil tidak berisi, saat diinterogasi kembali Terdakwa tidak mengetahui barang-barang bukti tersebut milik siapa dikarenakan sebelum mobil digunakan Terdakwa, mobil tersebut digunakan oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Aldo (belum tertangkap). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening ukuran besar masing-masing berisi narkotika jenis pil ekstasi warna Biru berlogo Rolex, total keseluruhan sebanyak 4.700 butir; 1 (satu) buah Plastik Kresek warna Hitam; 1 (satu) buah Kaleng Susu merek Nutrilon warna Biru; 1 (satu) buah Kaleng Biskuit merek Lemonia warna Hijau; 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna Ungu; 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam; 7 (tujuh) strip Obat warna Merah masing-masing berisi Tablet diduga psikotropika jenis erimin five / happy five warna Oranye, total keseluruhan sebanyak 70 butir; 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil tidak berisi; 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu; dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis pil ekstasi dan sabu tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Teguh Pratomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dan Saksi M. Azan Mutaqin bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
   - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi M. Azan Mutaqin bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi dari masyarakat ada seseorang terkait peredaran gelap narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi M. Azan Mutaqin bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan Saksi M. Azan Mutaqin bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melihat 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam melintas dari arah Jalan Paus – Pekanbaru menuju ke arah Jalan Arifin Ahmad – Pekanbaru dengan kecepatan sedang, sesudah itu Saksi dan Saksi M. Azan Mutaqin bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengejaran dan menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, ketika berada di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
   - Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di kursi belakang sebelah kanan Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Plastik Kresek warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kaleng Susu merek Nutrilon warna Biru dan 1 (satu) buah Kaleng Biskuit merek Lemonia warna Hijau yang masing-masing setelah isinya dikeluarkan total keseluruhan terdapat 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening ukuran besar berisi narkotika jenis pil ekstasi warna Biru berlogo Rolex sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir; dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merek iPhone warna Ungu yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek (belum tertangkap), saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis pil ekstasi tersebut baru saja diperoleh dari Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek. Selanjutnya dikarenakan kondisi jalan telah macet lalu Saksi dan Saksi M. Azan Mutaqin bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Terdakwa ke Jalan Ronggowarsito Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk dilakukan penggeledahan kembali pada Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam yang dikendarai Terdakwa di dalam tempat penyimpanan pada dashboard sebelah kiri ditemukan barang bukti 7 (tujuh) strip Obat warna Merah dengan total keseluruhan terdapat 70 (tujuh puluh) butir Tablet diduga psikotropika jenis erimin five / happy five;

- Bahwa kemudian di dalam tempat penyimpanan pada dashboard sebelah kanan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu; dan di bawah kursi belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam serta 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil tidak berisi, saat diinterogasi kembali Terdakwa tidak mengetahui barang-barang bukti tersebut milik siapa dikarenakan sebelum mobil digunakan Terdakwa, mobil tersebut digunakan oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Aldo (belum tertangkap). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening ukuran besar masing-masing berisi narkotika jenis pil ekstasi warna Biru berlogo Rolex, total keseluruhan sebanyak 4.700 butir; 1 (satu) buah Plastik Kresek warna Hitam; 1 (satu) buah Kaleng Susu merek Nutrilon warna Biru; 1 (satu) buah Kaleng Biskuit merek Lemonia warna Hijau; 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna Ungu; 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam; 7 (tujuh) strip Obat warna Merah masing-masing berisi Tablet diduga psikotropika jenis erimin five / happy five warna Oranye, total

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keseluruhan sebanyak 70 butir; 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil tidak berisi; 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu; dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis pil ekstasi dan sabu tersebut.;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek menghubungi Terdakwa meminta untuk menemui Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek disekitaran Jalan Arifin Ahmad – Pekanbaru tidak jauh dari Jalan Paus – Pekanbaru, sesudah itu Terdakwa berangkat ke lokasi dimaksud dengan menggunakan Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam, sesampainya di samping Bank Riau Kepri Syariah kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa, setelah Terdakwa membagikan lokasi (*shareloc*) kepada Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek, tidak berapa lama datang Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek dengan menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sesudah Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek memastikan Terdakwa seorang diri di dalam mobil dengan cara meminta Terdakwa membuka seluruh kaca mobil lalu Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek meletakkan 1 (satu) bungkus Plastik Kresek warna Hitam berisi narkotika jenis pil ekstasi di kursi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belakang sebelah kanan mobil yang dikendarai Terdakwa, setelah itu Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ketika berada di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di kursi belakang sebelah kanan Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Plastik Kresek warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kaleng Susu merek Nutrilon warna Biru dan 1 (satu) buah Kaleng Biskuit merek Lemonia warna Hijau yang masing-masing setelah isinya dikeluarkan total keseluruhan terdapat 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening ukuran besar berisi narkotika jenis pil ekstasi warna Biru berlogo Rolex sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna Ungu yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek, saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis pil ekstasi tersebut baru saja diperoleh dari Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek. Selanjutnya dikarenakan kondisi jalan telah macet kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Terdakwa ke Jalan Ronggowarsito Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk dilakukan penggeledahan kembali pada Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam yang dikendarai Terdakwa, di dalam tempat penyimpanan pada dashboard sebelah kiri ditemukan barang bukti 7 (tujuh) strip Obat warna Merah dengan total keseluruhan terdapat 70 (tujuh puluh) butir Tablet diduga psikotropika jenis erimin five / happy five; lalu di dalam tempat penyimpanan pada dashboard sebelah kanan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu; dan di bawah kursi belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam serta 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil tidak berisi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat diinterogasi kembali Terdakwa tidak mengetahui barang-barang bukti tersebut milik siapa dikarenakan sebelum mobil digunakan Terdakwa, mobil tersebut digunakan oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Aldo. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening ukuran besar masing-masing berisi narkotika jenis pil ekstasi warna Biru berlogo Rolex, total keseluruhan sebanyak 4.700 butir; 1 (satu) buah Plastik Kresek warna Hitam; 1 (satu) buah Kaleng Susu merek Nutrilon warna Biru; 1 (satu) buah Kaleng Biskuit merek Lemonia warna Hijau; 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna Ungu; 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam; 7 (tujuh) strip Obat warna Merah masing-masing berisi Tablet diduga psikotropika jenis erimin five / happy five warna Oranye, total keseluruhan sebanyak 70 butir; 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil tidak berisi; 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu; dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis pil ekstasi dan sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening ukuran besar masing-masing berisi narkotika jenis pil ekstasi warna Biru berlogo Rolex, total keseluruhan sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir;
2. 7 (tujuh) strip Obat warna Merah masing-masing berisi Tablet diduga psikotropika jenis erimin five / happy five warna Oranye, total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;
3. 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu;
4. 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil tidak berisi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu;
6. 1 (satu) buah Plastik Kresek warna Hitam;
7. 1 (satu) buah Kaleng Susu merek Nutrilon warna Biru;
8. 1 (satu) buah Kaleng Biskuit merek Lemonia warna Hijau;
9. 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam;
10. 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna Ungu;
11. 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

2.1. Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 378/BB/ V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali berupa :

a. 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Rolex warna Biru sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir atau dengan berat bersih 1.552,42 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir atau dengan berat bersih 22,78 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat bersih 0,33 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 4.630 (empat ribu enam ratus tiga puluh) butir atau dengan berat bersih 1.529,31 gram untuk dimusnahkan; dan 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 22,28 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

b. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram, dengan rincian sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,28 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

c. 7 (tujuh) strip Obat warna Merah diduga psikotropika jenis erimin five / happy five warna Oranye sebanyak 70 (tujuh puluh) butir atau dengan berat kotor 18,54 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 9 (sembilan) butir atau dengan berat kotor 2,31 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat kotor 0,27 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; dan sisa barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 60 (enam puluh) butir atau dengan berat kotor 15,96 gram untuk dimusnahkan.

2.2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1279/NNF/ 2024 tanggal 03 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 gram, 69 (enam puluh sembilan) butir tablet warna biru dengan berat bersih 22,78 gram, dan 9 (sembilan) butir tablet warna oranye dengan berat bersih 2,31 gram yang disita dari M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih Positif mengandung Metamfetamina, barang bukti berupa tablet warna biru Positif mengandung MDMA, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 dan ke-37 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa tablet warna oranye Negatif mengandung Narkotika dan Psikotropika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa kristal warna putih dengan berat bersih 0,03 gram, 67 (enam puluh tujuh) butir tablet warna biru dengan berat bersih 22,13 gram, dan 7 (tujuh) butir tablet warna oranye dengan berat bersih 1,97 gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
2. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi dari masyarakat ada seseorang terkait peredaran gelap narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melihat 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam melintas dari arah Jalan Paus – Pekanbaru menuju ke arah Jalan Arifin Ahmad – Pekanbaru dengan kecepatan sedang, sesudah itu Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengejaran dan menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, ketika berada di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Aditya Permana di kursi belakang sebelah kanan Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Plastik Kresek warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kaleng Susu merek Nutrilon warna Biru dan 1 (satu) buah Kaleng Biskuit merek Lemonia warna Hijau yang masing-masing setelah isinya dikeluarkan total keseluruhan terdapat 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening ukuran besar berisi narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis pil ekstasi warna Biru berlogo Rolex sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir;

4. Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna Ungu yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
5. Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis pil ekstasi tersebut baru saja diperoleh dari Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek. Selanjutnya dikarenakan kondisi jalan telah macet lalu Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Terdakwa ke Jalan Ronggowarsito Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk dilakukan penggeledahan kembali pada Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam yang dikendarai Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Aradea Agung Kamara di dalam tempat penyimpanan pada dashboard sebelah kiri ditemukan barang bukti 7 (tujuh) strip Obat warna Merah dengan total keseluruhan terdapat 70 (tujuh puluh) butir Tablet diduga psikotropika jenis erimin five / happy five; kemudian di dalam tempat penyimpanan pada dashboard sebelah kanan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu; dan di bawah kursi belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam serta 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil tidak berisi;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
7. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 378/BB/ V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali berupa :
   a. 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Rolex warna Biru sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir atau dengan berat bersih 1.552,42

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir atau dengan berat bersih 22,78 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat bersih 0,33 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 4.630 (empat ribu enam ratus tiga puluh) butir atau dengan berat bersih 1.529,31 gram untuk dimusnahkan; dan 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 22,28 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

b. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,28 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

c. 7 (tujuh) strip Obat warna Merah diduga psikotropika jenis erimin five / happy five warna Oranye sebanyak 70 (tujuh puluh) butir atau dengan berat kotor 18,54 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 9 (sembilan) butir atau dengan berat kotor 2,31 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat kotor 0,27 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; dan sisa barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 60 (enam puluh) butir atau dengan berat kotor 15,96 gram untuk dimusnahkan.

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1279/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 gram, 69 (enam puluh sembilan) butir tablet warna biru dengan berat bersih 22,78 gram, dan 9 (sembilan) butir tablet warna oranye dengan berat bersih 2,31 gram yang disita dari M. Ganda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Haviz alias Gobek bin Irwandi, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih Positif mengandung Metamfetamina, barang bukti berupa tablet warna biru Positif mengandung MDMA, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 dan ke-37 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa tablet warna oranye Negatif mengandung Narkotika dan Psikotropika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa kristal warna putih dengan berat bersih 0,03 gram, 67 (enam puluh tujuh) butir tablet warna biru dengan berat bersih 22,13 gram, dan 7 (tujuh) butir tablet warna oranye dengan berat bersih 1,97 gram;

9. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Subsidaritas:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Subsidair : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **M. Ganda Haviz alias**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gobek bin Irwandi tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi dari masyarakat ada seseorang terkait peredaran gelap narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melihat 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam melintas dari arah Jalan Paus – Pekanbaru menuju ke arah Jalan Arifin Ahmad – Pekanbaru dengan kecepatan sedang, sesudah itu Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengejaran dan menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, ketika berada di Jalan Arifin Ahmad

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Aditya Permana di kursi belakang sebelah kanan Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Plastik Kresek warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kaleng Susu merek Nutrilon warna Biru dan 1 (satu) buah Kaleng Biskuit merek Lemonia warna Hijau yang masing-masing setelah isinya dikeluarkan total keseluruhan terdapat 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening ukuran besar berisi narkotika jenis pil ekstasi warna Biru berlogo Rolex sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna Ungu yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis pil ekstasi tersebut baru saja diperoleh dari Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek. Selanjutnya dikarenakan kondisi jalan telah macet lalu Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Terdakwa ke Jalan Ronggowarsito Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk dilakukan penggeledahan kembali pada Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam yang dikendarai Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Aradea Agung Kamara di dalam tempat penyimpanan pada dashboard sebelah kiri ditemukan barang bukti 7 (tujuh) strip Obat warna Merah dengan total keseluruhan terdapat 70 (tujuh puluh) butir Tablet diduga psikotropika jenis erimin five / happy five; kemudian di dalam tempat penyimpanan pada dashboard sebelah kanan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu; dan di bawah kursi belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam serta 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil tidak berisi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 378/BB/ V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali berupa :

a. 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Rolex warna Biru sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir atau dengan berat bersih 1.552,42 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir atau dengan berat bersih 22,78 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat bersih 0,33 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 4.630 (empat ribu enam ratus tiga puluh) butir atau dengan berat bersih 1.529,31 gram untuk dimusnahkan; dan 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 22,28 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
b. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,28 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
c. 7 (tujuh) strip Obat warna Merah diduga psikotropika jenis erimin five / happy five warna Oranye sebanyak 70 (tujuh puluh) butir atau dengan berat kotor 18,54 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 9 (sembilan) butir atau dengan berat kotor 2,31 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; barang bukti diduga psikotropika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis erimin five / happy five sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat kotor 0,27 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; dan sisa barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 60 (enam puluh) butir atau dengan berat kotor 15,96 gram untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1279/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 gram, 69 (enam puluh sembilan) butir tablet warna biru dengan berat bersih 22,78 gram, dan 9 (sembilan) butir tablet warna oranye dengan berat bersih 2,31 gram yang disita dari M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih Positif mengandung Metamfetamina, barang bukti berupa tablet warna biru Positif mengandung MDMA, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 dan ke-37 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa tablet warna oranye Negatif mengandung Narkotika dan Psikotropika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa kristal warna putih dengan berat bersih 0,03 gram, 67 (enam puluh tujuh) butir tablet warna biru dengan berat bersih 22,13 gram, dan 7 (tujuh) butir tablet warna oranye dengan berat bersih 1,97 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Seitap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi dari masyarakat ada seseorang terkait peredaran gelap narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melihat 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam melintas dari arah Jalan Paus – Pekanbaru menuju ke arah Jalan Arifin Ahmad – Pekanbaru dengan kecepatan sedang, sesudah itu Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengejaran dan menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, ketika berada di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Aditya Permana di kursi belakang sebelah kanan Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Plastik Kresek warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kaleng Susu merek Nutrilon warna Biru dan 1 (satu) buah Kaleng Biskuit merek Lemonia warna Hijau yang masing-masing setelah isinya dikeluarkan total keseluruhan terdapat 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening ukuran besar berisi narkotika jenis pil ekstasi warna Biru berlogo Rolex sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna Ungu yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Amek yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis pil ekstasi tersebut baru saja diperoleh dari Saudara Rahmad Yuldra Afandi alias Amek. Selanjutnya dikarenakan kondisi jalan telah macet lalu Saksi Wegi Arisandi, Saksi M. Azan Mutaqin dan Saksi Teguh Pratomo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Terdakwa ke Jalan Ronggowarsito Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk dilakukan penggeledahan kembali pada Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam yang dikendarai Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Aradea Agung Kamara di dalam tempat penyimpanan pada dashboard sebelah kiri ditemukan barang bukti 7 (tujuh) strip Obat warna Merah dengan total keseluruhan terdapat 70 (tujuh puluh) butir Tablet diduga psikotropika jenis erimin five / happy five; kemudian di dalam tempat penyimpanan pada dashboard sebelah kanan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu; dan di bawah kursi belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam serta 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil tidak berisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 378/BB/ V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali berupa :

a. 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Rolex warna Biru sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir atau dengan berat bersih 1.552,42 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir atau dengan berat bersih 22,78 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

butir atau dengan berat bersih 0,33 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 4.630 (empat ribu enam ratus tiga puluh) butir atau dengan berat bersih 1.529,31 gram untuk dimusnahkan; dan 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 22,28 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

b. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,28 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

c. 7 (tujuh) strip Obat warna Merah diduga psikotropika jenis erimin five / happy five warna Oranye sebanyak 70 (tujuh puluh) butir atau dengan berat kotor 18,54 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 9 (sembilan) butir atau dengan berat kotor 2,31 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau; barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 1 (satu) butir atau dengan berat kotor 0,27 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; dan sisa barang bukti diduga psikotropika jenis erimin five / happy five sebanyak 60 (enam puluh) butir atau dengan berat kotor 15,96 gram untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1279/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 gram, 69 (enam puluh sembilan) butir tablet warna biru dengan berat bersih 22,78 gram, dan 9 (sembilan) butir tablet warna oranye dengan berat bersih 2,31 gram yang disita dari M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih Positif mengandung Metamfetamina, barang bukti berupa tablet warna biru Positif mengandung MDMA, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 dan ke-37 sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa tablet warna oranye Negatif mengandung Narkotika dan Psikotropika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa kristal warna putih dengan berat bersih 0,03 gram, 67 (enam puluh tujuh) butir tablet warna biru dengan berat bersih 22,13 gram, dan 7 (tujuh) butir tablet warna oranye dengan berat bersih 1,97 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening ukuran besar masing-masing berisi narkotika jenis pil ekstasi warna Biru berlogo Rolex, total keseluruhan sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir;
- 7 (tujuh) strip Obat warna Merah masing-masing berisi Tablet diduga psikotropika jenis erimin five / happy five warna Oranye, total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil tidak berisi;
- 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Plastik Kresek warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kaleng Susu merek Nutrilon warna Biru;
- 1 (satu) buah Kaleng Biskuit merek Lemonia warna Hijau;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna Ungu;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ***Dirampas untuk negara*;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**
3. Menyatakan Terdakwa **M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram",** sebagaimana dalam dakwaan **Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Ganda Haviz alias Gobek bin Irwandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 19 (sembilan belas) bungkus Plastik Bening ukuran besar masing-masing berisi narkotika jenis pil ekstasi warna Biru berlogo Rolex, total keseluruhan sebanyak 4.700 (empat ribu tujuh ratus) butir;
   - 7 (tujuh) strip Obat warna Merah masing-masing berisi Tablet diduga psikotropika jenis erimin five / happy five warna Oranye, total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;
   - 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu;
   - 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil tidak berisi;
   - 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu;
   - 1 (satu) buah Plastik Kresek warna Hitam;
   - 1 (satu) buah Kaleng Susu merek Nutrilon warna Biru;
   - 1 (satu) buah Kaleng Biskuit merek Lemonia warna Hijau;
   - 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam;
   - 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna Ungu.

   Dimusnahkan.
   - 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya No. Polisi BM 1051 ZG warna Hitam.

   Dirampas untuk Negara.
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis,** tanggal **24 Oktober 2024**, oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Jhonson.F.E.Sirait, S.H.** dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.,**masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dedy Tias Dianto, S.H.,** Panitera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Deddy Iwan Budiono**,**S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Jhonson.F.E.Sirait, S.H.	**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**
Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)